

Garantías Constitucionales y Jerarquía Normativa

Acción de Amparo: Concepto y Alcance

Acción de amparo = garantía introducida en CPP de 1979.

Explicación

La Acción de Amparo es una garantía constitucional que fue incorporada al ordenamiento jurídico peruano por primera vez en la Constitución de 1979. Esta inclusión representó un avance fundamental para la defensa de los derechos ciudadanos frente a abusos de poder que no implicaran privación de la libertad física.

Acción de amparo ✓ proteger derechos constitucionales reconocidos.

Explicación

El objetivo esencial de la Acción de Amparo es cautelar y proteger los derechos fundamentales que están explícitamente reconocidos por la Constitución. Actúa como un escudo legal rápido y efectivo cuando una autoridad o particular vulnera o amenaza estos derechos constitucionales.

Derechos de Amparo ≠ libertad y seguridad personal.

Explicación

La Acción de Amparo tiene un carácter residual en cuanto a libertades físicas. Los derechos vinculados a la libertad individual y la seguridad personal no se defienden mediante el Amparo, sino a través de otra garantía específica: el Hábeas Corpus. Esta separación asegura vías procesales especializadas para la privación arbitraria de la libertad.

Derechos de Amparo X derechos de Habeas data o cumplimiento.

Explicación

Para evitar duplicidad de procesos, el Amparo no procede cuando el derecho vulnerado tiene una vía de protección específica. Si el problema es de acceso a la información o autodeterminación de datos, se usa el Habeas Data; si es por la inacción de una autoridad ante una norma, procede la Acción de Cumplimiento. El amparo abarca todos los demás derechos fundamentales sobrantes.

Derechos Protegidos por el Amparo (Art. 2 CPP)

Amparo ⊃ inviolabilidad de domicilio y no discriminación.

Explicación

El artículo 2 de la Constitución detalla derechos amparables como la inviolabilidad del domicilio (nadie puede ingresar a tu casa sin tu permiso o mandato judicial, salvo flagrancia) y el derecho a no ser discriminado por motivos de raza, sexo, idioma, etnia o religión.

Amparo ⊃ libertad de información, opinión y expresión.

Explicación

Las libertades comunicativas son pilares de la democracia. Si el Estado o un particular intenta censurar, prohibir la difusión de ideas o impedir el ejercicio del periodismo y la libre opinión, la persona afectada puede interponer una Acción de Amparo para restituir su derecho.

Amparo ⊃ libertad de creación artística, intelectual y científica.

Explicación

El Estado garantiza que los ciudadanos puedan investigar, crear obras de arte, desarrollar ciencia y escribir obras intelectuales sin coacción ni censura previa. Si un autor o científico ve vulnerado este derecho, el amparo es la vía procesal adecuada para defender su libertad creativa.

Amparo ⊃ secreto profesional e inviolabilidad de comunicaciones.

Explicación

La privacidad está fuertemente protegida por el Amparo. Esto incluye el secreto profesional (el deber y derecho de ciertos profesionales como médicos o abogados de no revelar lo confiado por sus clientes) y la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados, los cuales no pueden ser interceptados sin orden de un juez.

Amparo ⊃ libertad de reunión, asociación y participación política.

Explicación

Los ciudadanos tienen el derecho de agruparse pacíficamente sin armas (reunión), constituir organizaciones con fines lícitos (asociación) y tomar parte activa en las decisiones políticas del país. La represión injustificada de marchas pacíficas o la prohibición de fundar asociaciones son vulneraciones que se denuncian mediante el amparo.

Amparo ⊃ libertad de trabajo, sindicalización y huelga.

Explicación

En el marco de los derechos sociolaborales, el amparo protege la libertad de elegir un trabajo lícito, el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos para defender sus intereses, y el derecho a la huelga como mecanismo de presión legal frente a los empleadores.

Amparo ⊃ libertad de conciencia, religión e igualdad.

Explicación

Nadie puede ser obligado a declarar sobre sus convicciones ni ser perseguido por su fe (libertad de conciencia y religión). Asimismo, el amparo protege el derecho fundamental a recibir un trato igualitario y equitativo por parte de la ley y las autoridades.

Amparo ⊃ derecho a propiedad, herencia e identidad.

Explicación

El Estado reconoce el derecho de toda persona a poseer bienes legalmente adquiridos (propiedad) y transmitirlos (herencia). También garantiza el derecho a la identidad personal, que abarca no solo el nombre, sino las características que individualizan a una persona en la sociedad.

Amparo ⊃ derecho a salud, educación, ambiente y empresa.

Explicación

El Amparo abarca derechos de segunda y tercera generación, tales como el acceso a la salud y educación, gozar de un medio ambiente equilibrado para el desarrollo de la vida, recibir beneficios de la seguridad social y gozar de libertad para ejercer lícitamente la actividad empresarial.

Procedimiento de la Acción de Amparo

Amparo X resoluciones de procedimiento regular judicial.

Explicación

La Acción de Amparo no es una instancia de apelación adicional para revisar juicios que no te gustaron. Si un juez dictó una resolución siguiendo el debido proceso y respetando todas las reglas legales (procedimiento regular), el amparo es improcedente. Solo procede contra resoluciones judiciales si estas vulneran flagrantemente el derecho al debido proceso u otros derechos fundamentales.

Amparo X contra normas legales vigentes.

Explicación

El amparo protege contra actos u omisiones que vulneran derechos, pero no sirve para derogar o expulsar normas del ordenamiento jurídico. Si una norma con rango de ley viola la Constitución, el camino correcto es la Acción de Inconstitucionalidad, no el amparo (salvo casos de amparo contra normas autoaplicativas, que son una excepción técnica).

Amparo ✓ interposición por persona o entidad afectada.

Explicación

La legitimidad para obrar en el proceso de amparo recae, en primer lugar, en el titular del derecho amenazado o vulnerado. Puede ser una persona natural (un ciudadano) o una persona jurídica (una empresa, asociación o entidad) que vea sus derechos constitucionales violentados.

Amparo ✓ interposición por tercero sin poder expreso.

Explicación

Debido a la urgencia de proteger derechos fundamentales, la ley procesal constitucional es flexible. Permite que un tercero (cualquier persona) interponga la demanda en nombre del afectado si este se encuentra imposibilitado física o materialmente de hacerlo, sin requerir un poder notarial o representación legal formal.

Juez civil = competente para amparo en primera instancia.

Explicación

En el sistema judicial, el procedimiento inicia en el Poder Judicial. El juez competente para recibir y resolver en primera instancia las demandas de amparo (al igual que el hábeas data o cumplimiento) es el juez especializado en lo civil o mixto, dependiendo de la jurisdicción.

Negativa de amparo ✓ acudir al TC extraordinariamente.

Explicación

Si las instancias del Poder Judicial (juez civil y luego la sala superior) emiten fallos denegatorios (rechazan el amparo), el demandante tiene derecho a presentar un Recurso de Agravio Constitucional para que el TC revise el caso como última y definitiva instancia nacional.

TC = pronuncia forma y fondo en 80 días.

Explicación

Una vez que el caso llega al Tribunal Constitucional, este organismo agota la jurisdicción interna del país. Debe pronunciarse tanto sobre los aspectos de forma (procedimiento) como de fondo (el derecho vulnerado en sí) en un plazo de 80 días, dando cierre a la controversia a nivel nacional.

Acción de Habeas Data

Habeas data = expresión implicada en pedir tu información.

Explicación

Mientras que Hábeas Corpus significa etimológicamente trae tu cuerpo (para proteger la libertad física), el Habeas Data se traduce funcionalmente como el derecho a decir aquí están mis datos o exigir dame mi información. Es la garantía constitucional diseñada exclusivamente para el manejo de información.

Habeas data ✓ exigir acceso, actualización, rectificación o eliminación.

Explicación

El Habeas Data no solo sirve para pedir que te muestren qué información tienen sobre ti (acceso), sino que otorga el control para corregir datos falsos, actualizar información antigua o eliminar datos que afectan indebidamente tu intimidad en los registros públicos o privados.

Habeas data ⊃ protección de autodeterminación informativa.

Explicación

La autodeterminación informativa es el derecho fundamental que empodera al individuo para controlar quién, cómo y para qué se almacenan, usan y comparten sus datos personales en cualquier base de datos (como bancos, hospitales, registros, etc.), protegiendo así su intimidad.

Habeas data ⊃ acceso a la información pública estatal.

Explicación

Además de proteger la información personal, el Habeas Data garantiza que cualquier ciudadano pueda solicitar y recibir información que esté en poder de cualquier entidad del Estado, fortaleciendo la transparencia gubernamental. No incluye información clasificada por seguridad nacional.

Acceso público ✓ solicitar información sin justificar motivo.

Explicación

Por mandato constitucional, la información generada o administrada por el Estado es pública por naturaleza. Por lo tanto, el ciudadano que la solicita ejerce su derecho de fiscalización y no está obligado legalmente a explicar o justificar qué uso le dará a dicha información.

Habeas data de acceso = permite conocer tus propios datos.

Explicación

El Habeas Data 'de acceso' es la modalidad que se interpone simplemente para obligar a un banco de datos a que te revele qué información exacta tienen sobre ti en sus registros y cómo la están utilizando.

Habeas data de rectificación = corrige datos erróneos o desactualizados.

Explicación

Si estás reportado en una central de riesgo por una deuda que ya pagaste (dato desactualizado) o tu nombre aparece asociado a un delito que no cometiste (dato falso o erróneo), el Habeas Data de rectificación obliga a la entidad a corregir la base de datos inmediatamente.

Habeas data de supresión = elimina información sensible o íntegra.

Explicación

Esta modalidad se utiliza para borrar o cancelar permanentemente de un banco de datos aquella información que vulnera tu intimidad, que es discriminatoria, o que está siendo retenida ilegalmente y representa un riesgo para tu integridad personal (datos sensibles como orientación sexual, religión, etc.).

Habeas data confidencial = impide a terceros acceder a información reservada.

Explicación

A diferencia del acceso o la supresión, el Habeas Data confidencial actúa como un candado preventivo: se exige a la entidad administradora de los datos que garantice la seguridad del sistema para evitar que personas ajenas (terceros) miren, copien o distribuyan información que por ley es reservada o íntima.

Proceso de Habeas data = juez civil y última instancia TC.

Explicación

Al igual que la Acción de Amparo, el proceso formal del Habeas Data inicia en el Poder Judicial a través de un juez especializado en lo civil. Si el pedido es rechazado en todas las instancias judiciales, el agraviado puede elevar su caso al Tribunal Constitucional para un fallo definitivo.

Acción de Cumplimiento

Cumplimiento ✓ procede contra autoridad renuente a acatar norma.

Explicación

La Acción de Cumplimiento no busca debatir derechos abstractos, sino exigir eficacia. Se interpone cuando un funcionario o autoridad pública es renuente (se niega, dilata o ignora) a obedecer un mandato que ya está claramente escrito en una ley o en un acto administrativo firme.

Cumplimiento ⊃ exigencia de acatar acto administrativo firme.

Explicación

Un acto administrativo es una resolución o mandato emitido por el Estado (por ejemplo, una resolución municipal ordenando clausurar un local). Si el funcionario encargado se niega a ejecutar dicha resolución sin justificación válida, se interpone el cumplimiento, sin perjuicio de las sanciones penales que le correspondan.

Acción de Inconstitucionalidad

Inconstitucionalidad ✓ contra normas con rango de ley.

Explicación

A diferencia del amparo (que va contra actos que vulneran derechos) o la acción popular (contra reglamentos), la Acción de Inconstitucionalidad tiene un blanco exclusivo: atacar normas jurídicas que poseen el nivel o 'rango de ley' en la jerarquía del ordenamiento peruano para sacarlas de circulación si vulneran la Constitución.

Rango de ley ⊃ leyes, decretos legislativos y urgencia.

Explicación

Las normas con rango de ley son aquellas aprobadas por el Congreso (Leyes) o por el Poder Ejecutivo con facultades especiales (Decretos Legislativos) o en situaciones excepcionales (Decretos de Urgencia). Contra todas ellas se puede interponer la acción de inconstitucionalidad.

Rango de ley ⊃ tratados, reglamentos del congreso y ordenanzas.

Explicación

La categoría 'rango de ley' es amplia. Incluye los Tratados internacionales aprobados por el Estado, el Reglamento Interno del Congreso (que tiene fuerza de ley), las normas regionales de carácter general, y las ordenanzas emitidas por las municipalidades. Si alguna de ellas contradice la Constitución, el TC puede derogarlas.

Inconstitucionalidad material = infracción de los aspectos de fondo (contenido).

Explicación

La inconstitucionalidad material o 'de fondo' ocurre cuando el mensaje, el mandato o el contenido mismo de la ley vulnera los principios, derechos o reglas de la Constitución. Por ejemplo, una ley que ordene instaurar la esclavitud sería materialmente inconstitucional por ir contra la dignidad humana, sin importar qué tan perfecto fue su proceso de aprobación.

Inconstitucionalidad formal = infracción en forma, aprobación o publicación.

Explicación

La inconstitucionalidad formal o 'de forma' sucede cuando la ley trata sobre un tema válido, pero el procedimiento usado para crearla violó las reglas constitucionales. Por ejemplo, si una ley que requería la votación de 2/3 del Congreso se aprueba solo con mayoría simple, es inconstitucional por su forma de gestación.

Inconstitucionalidad ✓ interposición por el presidente o fiscal de nación.

Explicación

No cualquier persona puede presentar una demanda de Inconstitucionalidad directamente al TC debido a su gravedad. La Constitución faculta exclusivamente a ciertos órganos y autoridades que representan los intereses del Estado o la sociedad, empezando por el Presidente de la República y el Fiscal de la Nación.

Inconstitucionalidad ✓ interposición por el defensor del pueblo.

Explicación

El Defensor del Pueblo, como autoridad encargada de defender los derechos fundamentales y supervisar a la administración pública, cuenta con la legitimidad legal para demandar ante el Tribunal Constitucional cuando una ley resulta nociva para la ciudadanía.

Inconstitucionalidad ✓ interposición por el 25% de congresistas.

Explicación

Las minorías parlamentarias tienen el derecho de cuestionar las leyes aprobadas por la mayoría. Para hacerlo, deben agrupar las firmas de al menos el 25% del número legal total de congresistas (es decir, 33 congresistas de los 130 actuales) para llevar la ley al Tribunal Constitucional.

Inconstitucionalidad ✓ interposición por 5 mil ciudadanos.

Explicación

Los ciudadanos tienen iniciativa directa, pero para evitar un colapso del sistema con demandas individuales, la Constitución exige un respaldo colectivo importante: presentar la demanda respaldada por 5,000 firmas ciudadanas que deben ser validadas (comprobadas) por el sistema electoral.

Inconstitucionalidad ✓ interposición por 1% ciudadanos contra ordenanza.

Explicación

Las ordenanzas municipales tienen rango de ley en su localidad. Si una ordenanza es inconstitucional (por ejemplo, impone tributos confiscatorios locales), reunir 5,000 firmas en un distrito muy pequeño sería imposible. Por eso, la regla baja el requisito al 1% de los electores de esa circunscripción.

Inconstitucionalidad ✓ interposición por presidentes regionales o alcaldes provinciales.

Explicación

Los gobernadores regionales (denominados constitucionalmente presidentes de región) y los alcaldes de nivel provincial tienen legitimidad para demandar leyes que afecten sus competencias, pero no pueden hacerlo por simple capricho: requieren la autorización y acuerdo de su respectivo Consejo Regional o Concejo Provincial.

Inconstitucionalidad ✓ interposición por colegios profesionales en su especialidad.

Explicación

Los Colegios Profesionales (Colegio Médico, Colegio de Abogados, de Arquitectos, etc.) pueden demandar la inconstitucionalidad de una ley, pero su participación está limitada a su ámbito: solo pueden cuestionar normas que tengan relación directa con las materias de su especialidad profesional.

Acción Popular

Acción popular ✓ procede por infracción de CPP y ley.

Explicación

Mientras que la Inconstitucionalidad defiende solo a la Constitución, la Acción Popular protege a la Constitución y también a las Leyes. Su función es garantizar que las normas de menor jerarquía (nivel inferior) no contradigan a las normas superiores.

Acción popular ✓ contra reglamentos, normas administrativas y decretos generales.

Explicación

La Acción Popular actúa como filtro de legalidad para las normas de jerarquía subalterna al rango de ley. Esto incluye los reglamentos que ejecutan las leyes, resoluciones ministeriales, decretos supremos, y cualquier norma de la administración pública que deba aplicarse de manera general a la población. Quien resuelve esta acción es el Poder Judicial (Corte Suprema), no el TC.

Pirámide de Kelsen y Jerarquía Normativa

Nivel I (Constitucional) ⊃ CPP y pactos universales DDHH.

Explicación

La cúspide del ordenamiento jurídico (Nivel I) está ocupada por la Constitución Política del Perú, la cual reina sobre todas las demás normas. Junto a ella, integrando el 'bloque de constitucionalidad', se encuentran la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los pactos y convenciones internacionales sobre DDHH.

Nivel II (Legal) ⊃ tratados, leyes, decretos y ordenanzas.

Explicación

En el segundo escalón (Nivel II) residen todas las normas con rango de ley. Estas pueden emanar del Legislativo (Leyes, Resoluciones Legislativas), del Ejecutivo (Decretos Legislativos, Decretos de Urgencia, Tratados genéricos) o de gobiernos locales y regionales (Ordenanzas). Son las normas que impugna la Acción de Inconstitucionalidad si retan al Nivel I.

Nivel III (Decretos) ⊃ decretos supremos y edictos municipales.

Explicación

Bajando en la jerarquía, el Nivel III agrupa a los Decretos Supremos (emitidos por el Presidente para reglamentar leyes o gobernar sin llegar a ser ley) y los edictos municipales, que rigen temas específicos dentro de su competencia administrativa. Están sujetos al control de la Acción Popular.

Nivel IV (Resoluciones) ⊃ resoluciones supremas y resoluciones ministeriales.

Explicación

El Nivel IV comprende actos administrativos de alto nivel pero de menor rango normativo, como las Resoluciones Supremas (firmadas por el Presidente y un ministro para temas específicos o nombramientos) y las Resoluciones Ministeriales (emitidas únicamente por el titular de un ministerio).

Nivel V (Particulares) ⊃ sentencias judiciales, contratos y testamentos.

Explicación

La base de la pirámide (Nivel V) no contiene normas de aplicación general, sino actos jurídicos de alcance individual o particular. Una sentencia solo obliga a las partes en el juicio; un contrato obliga a los firmantes; un testamento regula los bienes del difunto. Son normas jurídicas, pero limitadas a los involucrados.

Conflictos de Competencia

Conflicto = poderes estatales adoptan o rehúyen actuaciones afectando atribuciones.

Explicación

El Estado divide sus tareas entre diferentes poderes (Ejecutivo, Legislativo, Judicial) y organismos (municipios, regiones, TC, JNE, etc.). Un conflicto de competencia ocurre cuando una de estas entidades toma decisiones invadiendo las funciones constitucionales de otra, o cuando se niega a cumplir su labor argumentando que no le corresponde (rehúye), causando parálisis o caos gubernamental.

Conflicto sobre norma rango legal = se resuelve vía inconstitucionalidad.

Explicación

Si una municipalidad o ministerio invade las competencias de otro a través de un acto administrativo, el Tribunal Constitucional resuelve el 'Proceso Competencial'. Pero si la invasión de funciones fue oficializada al promulgar una norma con rango de Ley (ej. el Congreso aprueba una ley arrestando competencias exclusivas del Ejecutivo), el mecanismo procesal específico para anular esa intromisión es la Acción de Inconstitucionalidad.